

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2973/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

โจทก์

นายถวิล จันทร์ตระกูล

จำเลย

นายถวิล จันทร์ตระกูล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 290,300,390,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
43,78,157,160 วรรคสอง ลงโทษฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตาม
มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปีฐานหลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควร
ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำคุก 1 เดือน 15 วัน จำเลยให้การรับ
สารภาพลดโทษให้หนึ่งในสาม ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก 2
ปี ฐานหลบหนีไม่ให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 1 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 114แผ่นที่ 2 และแผ่นที่

1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน200,000 บาท (อันดับ
18,95)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้น
พิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(พนม พ่วงวิญญู-จองทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ